

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6670/2537

นาย วิฑูรหรือไพฑูรย์ วิริยะภู รี
นาย ธวัช วิริยะภู รี ๓ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1377 วรรคแรก, มาตรา 1378

ป.ที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง, มาตรา 9

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงแบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือ ส.ค.1 การให้ซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทจึงมีอาจจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และการให้ในลักษณะนี้สมบูรณ์โดยการส่งมอบการครอบครองที่ดินให้ จึงมิได้ตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 การโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ของ ห. ตามนิติกรรมการให้ในบันทึกถ้อยคำเอกสารหมาย ล.2 เป็นเรื่องที่ ห. ผู้ให้แสดงเจตนาสละการยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทที่ ห. ยึดถือครอบครองอยู่เดิมให้แก่จำเลยที่ 1 การครอบครองของ ห. ย่อมสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 วรรคแรกจำเลยที่ 1 จึงได้ซึ่งสิทธิครอบครองตามบันทึกถ้อยคำดังกล่าวกรณีมิใช่เป็นการโอนสิทธิครอบครองตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง หรือมาตรา 9 แต่อย่างใด การสละการยึดถือครอบครองในลักษณะเช่นนี้ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายการให้ที่ดินพิพาทของห. แก่จำเลยที่ 1 จึงสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1378

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาทำลายหรือเพิกถอนนิติกรรมการยกให้ซึ่งที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 109 ที่นางหยุกกลิ่น แซ่เฮ้าหรือแซ่แท่น ยกให้จำเลยที่ 1 และให้ทำลาย หรือเพิกถอนการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วยเนื่องจาก นางหยุกกลิ่นได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์และจำเลยที่ 1 แล้ว

จำเลยทั้งสองให้การว่า นางหยุกกลิ่นทำพินัยกรรมยกที่ดินตามฟ้องแก่โจทก์และ จำเลยที่ 1 จริง แต่ก่อนนางหยุกกลิ่นถึงแก่ความตายได้ทำบันทึกยกที่ดินดังกล่าวแก่ จำเลยที่ 1 แล้ว ถือได้ว่าเป็นการเพิกถอนข้อกำหนดในพินัยกรรมโดยปริยาย โจทก์ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม นางวิรัตน์ วิริยะภูรี ทายาทของจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงแบบแจ้งการครอบ ครองที่ดินหรือ ส.ค.1 เท่านั้น การให้ซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทดังกล่าวจึงมี อาจจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และ การให้ในลักษณะนี้สมบูรณ์โดยการส่งมอบการครอบครองที่ดินที่ให้จึงมิได้ตกอยู่ใน บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ดังนั้นการที่นางหยุกกลิ่น

ทำนิติกรรมตามบันทึกถ้อยคำเอกสารหมายเลข 2 ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โดย
เสนอหา จึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ดังที่โจทก์ฎีกา
ส่วนการที่นางหยุกกลิ่นโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โดยที่นายอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ยังไม่ได้รับรองว่าที่ดินพิพาทได้ทำประโยชน์แล้วจะขัดต่อประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 8 วรรคสองหรือไม่นั้นเห็นว่า การโอนที่ดินพิพาทให้
แก่จำเลยที่ 1 ของนางหยุกกลิ่นตามนิติกรรมการให้ในบันทึกถ้อยคำ เอกสารหมายเลข
2 เป็นเรื่องที่นางหยุกกลิ่นผู้ให้แสดงเจตนาสละการยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทที่
นางหยุกกลิ่นยึดถือครอบครองอยู่เดิมให้แก่จำเลยที่ 1 การครอบครองของนางหยุกกลิ่น
ย่อมสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 วรรคแรก จำเลย
ที่ 1 จึงได้ซึ่งสิทธิครอบครองตามบันทึกถ้อยคำเอกสารหมายเลข 2 มิใช่เป็นการโอน
สิทธิครอบครองตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 8
วรรคสอง หรือมาตรา 9 แต่อย่างใดการสละการยึดถือครอบครองในลักษณะเช่นนี้ไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายการให้ที่ดินพิพาทของนางหยุกกลิ่นแก่จำเลยที่ 1 จึงสมบูรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378 หาได้ตกเป็นโมฆะดังที่โจทก์ฎีกา
ไม่

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ